

ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘๒ ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงของต้นเสาและใบพัดกังหันลมตลอดเวลา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว นั้น เมื่อพิจารณาคำฟ้อง คำขอ และคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบสอง ที่กล่าวอ้างว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างกังหันลมโดยการติดตั้งเสากังหันลมมิได้เว้นระยะห่างให้ถูกต้องตามข้อ ๕ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดระยะห่างที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้ากังหันลมฯ ทำให้ที่ตั้งโครงการอยู่ชิดชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดังกล่าว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการก่อสร้างและเริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนในชุมชน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘๒ ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงของต้นเสาและใบพัดกังหันลมตลอดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง จึงเป็นที่เห็นได้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาคดีนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันลมโดยตรงและอย่างแท้จริง ดังนั้น ในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและชุมชนในวงกว้าง มิได้มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘๒ เท่านั้น หากมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนอื่นโดยรวมอีกด้วย การฟ้องคดีนี้จึงเป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม แม้จะได้ยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีศาลปกครองก็มีอำนาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๔/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปดฟ้องว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ) กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟแทนสะพานข้ามทางรถไฟ ซึ่งผิดไปจากวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบะเปา-ชุมทางถนนจิระ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้มีการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนและสะพานข้ามทางรถไฟในท้องที่ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบะเปา-ชุมทางถนนจิระ

